

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 799/2533	พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายเยื้อง สระหงษ์ทอง กับพวก	โจทก์
	นายบุญธรรม ผิวอ่อนดี	จำเลย
	นายบุญธรรม ผิวอ่อนดี จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายเยื้อง สระหงษ์ทอง กับพวกรวม 4 คน ผู้เสีย
หาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341, 343, 91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2511 มาตรา
4, 7, 27, 28 ลงโทษฐานฉ้อโกงประชาชน จำคุก 4 ปี ฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 1 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ลงโทษจำคุก 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยกจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้อง
ประกอบว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 146)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000บาท (อันดับ 20,126)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสองแสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสองแสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>